

Antwort

der Landesregierung

auf die Kleine Anfrage 260
der Abgeordneten Birgit Fechner
Fraktion der DVU
Drucksache 3/603

Datenschutzerlass des Bildungsministeriums gegenüber Berufsschülern

Wortlaut der Kleinen Anfrage 260 vom 04.02.2000:

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche Maßnahmen will die Landesregierung ergreifen, um zu gewährleisten, dass Berufsschüler sowie Berufsschulen gegenüber den Ausbildungsbetrieben des Landes Brandenburg hinsichtlich des Leistungsstandes, der Anwesenheit bei schulischen Veranstaltungen und von erteilten Ordnungsmaßnahmen auskunftspflichtig werden?
2. Welche Maßnahmen will die Landesregierung ergreifen, um den von der ehemaligen Bildungsministerin Angelika Peter (SPD) eingeführten Datenschutzerlass für Auszubildende an Berufsschulen, welcher ein Auskunftsverweigerungsrecht gegenüber den Ausbildungsbetrieben beinhaltet, rückgängig zu machen?

Namens der Landesregierung beantwortet der Minister für Bildung, Jugend und Sport die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu Frage 1:

Die Verarbeitung personenbezogener Daten folgt u.a. dem Grundsatz der Erforderlichkeit. Gemäß § 9 des Berufsbildungsgesetzes sind die Auszubildenden auf der Grundlage ihres Ausbildungsverhältnisses, nicht ihres Schulverhältnisses, zu Informationen gegenüber den Ausbildenden verpflichtet. Die Landesregierung ist daher nicht veranlasst, Maßnahmen in Betracht zu ziehen, identische Auskunftspflichten sowohl von Schülerinnen und Schülern im Bildungsgang zur Vermittlung des schulischen Teils einer Berufsausbildung nach dem Berufsbildungsgesetz oder der Handwerksordnung auch von Oberstufenzentren vorzusehen.

Datum des Eingangs: 16.03.2000 / Ausgegeben: 21.03.2000

Zu Frage 2:

Das Rundschreiben 54/98 regelt mit dem Einwilligungsvorbehalt hinsichtlich der Übermittlung bestimmter personenbezogener Daten kein Auskunftsverweigerungsrecht. Bereits daher ist die Landesregierung nicht veranlasst, das genannte Rundschreiben aufzuheben. Die Antwort zu Frage 1 stellt mit dem Hinweis auf das Berufsbildungsgesetz klar, dass Auszubildende gegenüber den Ausbildenden kein Auskunftsverweigerungsrecht hinsichtlich des schulischen Leistungsstands haben.